ZAKON

O ZAŠTITI OD POŽARA

("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 1/2026 i 3/2026)

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

(Predmet zakona)

(1) Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite od požara.

(2) Pod sustavom zaštite od požara se podrazumijeva planiranje, propisivanje i provođenje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te sigurnost materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv rizik.

(3) U svrhu zaštite do požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

a) otklanjanje opasnosti od požara.

b) rano otkrivanje, obavješćivanje, te sprečavanje širenja i uspješno gašenje požara.

c) sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,

d) sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,

e) utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

(4) Odredbe ovog Zakona odgovarajuće se primjenjuju na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova, te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu, ako posebnim propisom nije određeno drukčije.

(5) Odredbe ovog Zakona odnose se na građevinske dijelove i prostore kojima upravljaju tijela uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, te Oružanih snaga koji se nalaze na području Hercegbosanske Županije (u daljnjem tekstu: županija), osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 2

(Značenje pojedinih pojmova)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju slijedeća značenja:

a) Požar je samoodrživi proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru;

b) Gorenje je brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najčešće sa kisikom iz zraka u kojoj nastaju produkti gorenja, te se oslobađa toplina, plamen i svjetlost;

c) Vatra je kontrolirano samoodrživo izgaranje koje je namjerno izazvano da bi se stvorili korisni efekti, čije je širenje u prostoru i vremenu kontrolirano;

d) Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije;

e) Zapaljive tvari su čvrste, tekuće i plinovite tvari koje se pale pod djelovanjem izvora paljenja;

f) Požarni rizik je vjerojatnost nastanka požara u datim procesima ili stanjima;

g) Ugroženost od požara je potencijalna opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i materijalnih dobara;

h) Požarna otpornost je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtjevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo kako je propisano

normom o ispitivanju otpornosti na požar;

i) Požarna sigurnost je sigurnost kojom se vjerojatnost nastanka požara svodi na minimum;

j) Požarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela građevine, koja se samostalno tretira u pogledu tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara, a podijeljen ili odvojen je od ostalih dijelova građevine konstrukcijama otpornim na požar;

k) Reakcija na požar je doprinos materijala razvoju požara uslijed vlastite razgradnje od koje dolazi izlaganjem tog materijala određenim ispitnim uvjetima;

l) Evakuacija je organizirano premještanje ljudi i materijalnih dobara sa ugroženog prostora na prostor siguran od požara;

m) Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi do bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu;

n) Građevinom se smatra građevinski objekt na određenoj lokaciji koji se sastoji od građevinskog dijela i ugrađene opreme, koji zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu;

o) Građevine za javnu upotrebu su škole, vrtići, studentski i đački domovi, starački domovi, bolnice, domovi zdravlja, hoteli, moteli, pansioni, tržišni centri, tržnice, kazališta, kino dvorane, sportske, koncertne i druge dvorane, stadioni, sale za konferencije, muzeji, autobusni kolodvori, objekti kulturno - povijesnog naslijeđa i drugi objekti;

p) Mjere zaštite od požara su sve organizacijske, tehnološke i tehničke mjere koje smanjuju rizik od požara i povećavaju požarnu sigurnost;

q) Preventivne mjere zaštite od požara su sve preventivne organizacijske, građevinske i tehničkotehnološke mjere koje smanjuju mogućnost za nastanak požara, a pri njegovom nastanku omogućavaju sigurnu evakuaciju ljudi i imovine i sprečavaju njegovo širenje;

r) Sustav aktivne zaštite od požara obuhvaća instalacije, uređaje i opremu za automatsko otkrivanje, dojavu, sprječavanje širenja i gašenje požara, odvođenje dima i topline iz požara, otkrivanje eksplozivnih plinova, rezervnu opskrbu električnom energijom i drugo;

s) Oprema, uređaji i druga sredstva za zaštitu od požara su sva sredstva, uređaji i oprema koja se upotrebljavaju za sprečavanje nastanka i gašenja požara;

t) Vlasnik imovine je fizičko ili pravna osoba, tijelo uprave ili druga institucija sa zaštićenim ovlaštenjem posjedovanja, korištenja i raspolaganja nekom stvari;

u) Korisnik imovine je fizičko ili pravna osoba, tijelo uprave ili druga institucija koji na osnovu ugovara koristi imovinu vlasnika sa preuzetom obavezom po pitanju provođenja propisanih mjera zaštite od požara;

v) Odgovorna osoba za organiziranje zaštite od požara:

- vlasnik, odnosno korisnik imovine kada se radi o privatnom vlasništvu,

- rukovoditelj tijela uprave, upravne organizacije i drugog tijela uprave BiH, FBiH, županije, grada i općine;

- direktor, odnosno druga odgovorna osoba u privrednom društvu i drugoj pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: pravna osoba), određena općim aktom pravne osobe;

w) Akcident je nezgoda, nesreća, namjerno ili nenamjerno izazvana, od čijih posljedica može stradati veći broj ljudi, nastati materijalna šteta, štetne posljedice po okoliš i dr.;

x) Zaposlena osoba podrazumijeva zaposlenike u pravnim osobama i drugim institucijama, kao i državne službenike i namještenike u tijelima državne službe, županije, općine i grada;

y) Požarno stubište je stubište koje se koristi samo u slučaju opasnosti od požara za evakuaciju ili za gašenje požara;

z) Sigurnosno stubište je stubište u objektu odvojeno od unutrašnjih prostorija konstruktivnim elementima

otpornosti prema vatri u trajanju od najmanje 60 minuta, oslobođeno svih gorivih materija i osigurano od zadimljavanja za vrijeme dok se ne završi evakuacija ljudi i gašenje požara;

aa) Individualni stambeni objekt je građevina stambene namjene na posebnoj građevinskoj parceli s najviše tri stana, koja nema više od podruma i tri nadzemne etaže namijenjene stanovanju i čija bruto površina ne prelazi 400 m2. Nadzemnom etažom smatra se i potkrovlje.

bb) Individualni stambeno-poslovni objekt je građevina stambene i poslovne namjene na posebnoj građevinskoj parceli, maksimalne bruto površine do 400 m2 uključujući podrum i potkrovlje s maksimalno tri etaže, od kojih se jedna etaža koristi za poslovne djelatnosti, a dvije za stanovanje, pri čemu utjecaji na okoliš od poslovne djelatnosti moraju ostati u dopuštenim granicama za stambena naselja.

(2) Gramatička terminologija u vezi sa korištenjem muškog i ženskog roda za izraze u ovom zakonu uključuje oba roda.

Članak 3

(Obaveze subjekata odnosno nositelja zaštite od požara)

(1) Zaštita od požara je od posebnog interesa za županiju, grad i općinu, a ostvaruje se na način predviđen ovim zakonom, podzakonskim propisima donesenim na temelju ovog zakona i priznatim tehničkim normativima, normama i standardima koji važe u BiH, a koji se odnose na mjere zaštite od požara predviđene ovim zakonom.

(2) Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih ovim Zakonom i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja sukladno propisima kojima se uređuje područje zaštite i spašavanja.

(3) Vatrogasna djelatnost te zaštita i spašavanje uređuju se posebnim propisima.

POGLAVLJE II. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA ŽUPANIJE, OPĆINE I GRADA

Članak 4

(Dužnosti i odgovornosti u oblasti zaštite od požara)

(1) Svaka fizička i pravna osoba, tijela županijske vlasti, te jedinica lokalne samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

(2) Svaka fizička i pravna osoba, tijela županijske vlasti, te jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: osobe nad kojim se provodi nadzor) dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama ovog zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne uprave, te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

(3) Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz tog nastanu sukladno odredbama ovog zakona i odlukama jedinica lokalne uprave.

Članak 5

(Odgovornost vlasnika, odnosno korisnika građevine i prostora za zaštitu od požara)

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina, te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su:

a) osigurati provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu,

b) poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara,

c) posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.

(2) Osobe koje imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama odgovorne su u svom djelokrugu

za provedbu obaveza iz stavka (1) ovog članka.

Članak 6

(Evidencije o požarima)

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi evidenciju i statistiku zaštite od požara.

(2) Fizičke i pravne osobe i jedinice lokalne uprave dužne su Policijskoj postaji ili Operativnom centru Ministarstva neposredno ili putem broja 122, Operativnom centru civilne zaštite putem broja 122 ili vatrogasnom operativnom centru putem broja 123, prijaviti nastanak požara i sve informacije o požaru.

(3) Pravne osobe dužne su voditi evidenciju o požarima na svom vlasništvu.

(4) Sadržaj i način vođenja evidencije iz stavaka (1) i (3) ovoga članka propisati će Ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

POGLAVLJE III. NADLEŽNOSTI ŽUPANIJE, OPĆINE I GRADA

Članak 7

(Nadležnosti Skupštine županije u oblasti zaštite od požara)

Skupština Hercegbosanske županije, u oblasti zaštite od požara:

1) donosi program razvoja zaštite i spašavanja županije u kojem se utvrđuju ciljevi, smjer i strategija razvoja zaštite od požara od značaja za županiju;

2) donosi plan zaštite od požara županije/ kantona na prijedlog Županijske uprave civilne zaštite.

Članak 8

(Nadležnost Vlade)

Vlada Hercegbosanske županija u oblasti zaštite od požara:

a) organizira i provodi zaštitu od požara iz nadležnosti županije u skladu s ovim Zakonom,

b) svojim propisom uređuje organizaciju i način funkcioniranja zaštite od požara na području županije u skladu s ovim Zakonom.

c) utvrđuje prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja županije utvrđuje ciljeve, pravac i strategiju razvoja zaštite od požara od značaja za županiju,

d) utvrđuje procjenu ugroženosti od požara za područje županije,

e) utvrđuje plan zaštite od požara za područje županije,

f) osigurava provedbu plana zaštite od požara;

g) osigurava financijska sredstva u proračunu županije potrebna za zaštitu od požara,

h) obavlja i druge poslove zaštite od požara u skladu s ovim Zakonom.

Članak 9

(Nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova)

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županija u oblasti zaštite od požara:

1) poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organiziranju i provođenju zaštite od požara na području županije, u skladu sa ovim zakonom

2) sudjeluje u izradi procjene ugroženosti od požara od značaja za županiju, u okviru procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje županije, uz učešće županijskih/kantonalnih ministarstava;

3) u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća županije, sudjeluje u

uređenju pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara,

4) planira, organizira i nadzire provođenje mjera zaštite od požara,

5) ostvaruje suradnju sa općinskim i gradskim službama civilne zaštite na području županije u pitanjima od značaja za županiju i tim službama pruža stručnu i drugu pomoć u oblasti zaštite od požara,

6) surađuje sa ostalim subjektima zaštite od požara,

7) ostvaruje odgovarajuću saradnju sa FMUP-a, kao i sa županijskim/kantonalnim ministarstvima susjednih županija/kantona o pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara;

8) poduzima preventivne mjere za sprečavanje izbijanja požara i ublažavanja posljedica požara;

9) obavlja i druge poslove zaštite od požara u skladu s ovim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga zakona i planovima zaštite od požara;

Članak 10

(Nadležnost općine odnosno grada u oblasti zaštite od požara)

(1) Općina odnosno grad u oblasti zaštite od požara:

a) svojim propisom uređuje organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara na području općine, odnosno grada, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima i osigurava provođenje te zaštite,

b) utvrđuje procjenu ugroženosti od požara kao i program razvoja zaštite od požara iz nadležnosti općine odnosno grada,

c) donosi plan zaštite od požara iz nadležnosti općine, odnosno grada,

d) planira i osigurava financijska sredstva u proračunu općine, odnosno grada za potrebe zaštite od požara,

e) vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara koji su ovim Zakonom, kao i drugim propisima županije i odlukama općinskog, odnosno gradskog vijeća stavljeni u nadležnost općine, odnosno grada.

(2) Propisom iz stavka (1) točka a) ovoga članka utvrđuje se nadležnost općinskih odnosno gradskih tijela uprave u izvršavanju poslova zaštite od požara, kao i pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a važna su za organiziranje i efikasno funkcioniranje zaštite od požara.

POGLAVLJE IV. ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE, PLANIRANJE I PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11

(Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara)

(1) Zaštita od požara se organizira i provodi u svim stambenim i drugim građevinama i objektima i na svim prostorima koji se smatraju građevinama prema Zakonu o prostornim uređenju ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 12/14) i Uredbi o tehničkim karakteristikama koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te načina korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH broj: 29/07, 51/08 i 99/14) koji prema procjeni ugroženosti od požara mogu biti izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara.

(2) Zaštita od požara se organizira i provodi i za šume, šumska i poljoprivredna zemljišta i ostale prirodne resurse.

(3) Zaštitu od požara dužni su da organiziraju i provode fizičke i pravne osobe, tijela uprave županije, općine, grada i druge institucije koji su vlasnici i/ili korisnici’ građevina, prostora, šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta u skladu s propisima koji se odnose na šume, šumsko i poljoprivredno zemljište.

(4) Zaštita od požara prirodnog i kultumopovijesnog nasljeđa organizira se i provodi u skladu s planom zaštite od požara koji su dužni da izrade i provode nadležna tijela uprave, pravne osobe i druge institucije kojima su data na korištenje i upravljanje zaštićena područja prirode i kulturnopovijesnog nasljeđa.

(5) Zaštitu od požara dužni su da organiziraju i provode i građani u svojim kućama, stanovima i drugim objektima i prostorima koje koriste za svoje potrebe.

(6) Minimalni zahtjevi glede zaštite od požara ugostiteljskih objekata, propisati će se pravilnikom koji donosi Ministar.

Članak 12

(Nositelji zaštite od požara)

(1) Osnovni nositelj organiziranja i provođenja zaštite od požara su općina i grad, kao i jedinice lokalne uprave i Županija koja je odgovorna za ta pitanja na području županije.

(2) Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara u Županiji, gradu i općini utvrđuje se u planu zaštite od požara Županije, grada i općine.

(3) Plan zaštite od požara za grad/općinu donosi gradsko/općinsko vijeće na prijedlog gradonačelnika/općinskog načelnika ili nadležne općinske/gradske službe, a plan zaštite od požara za županiju donosi Skupština županije na prijedlog Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije.

(4) Plan zaštite iz stavaka (2) i (3) ovoga članka izrađuje se na osnovu procjene ugroženosti od požara za županiju, općine odnosno grada, kadrovskih, materijalnih i drugih uvjeta koji su od značaja za tu zaštitu, s tim da se za plan zaštite županije u obzir uzimaju i potrebe utvrđene u procjenama ugroženosti od požara za općine odnosno grada.

(5) Ministar posebnim propisima propisuje uvjete i način izrade, te sadržaj planova i procjena ugroženosti.

Članak 13

(Razvrstavanje u kategorije ugroženosti)

(1) Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u jednu od četiri kategorije ugroženosti od požara, u ovisnosti o tehnološkom procesu koji se u njima odvija: proizvodi, prerađuje i/ili skladišti, te vrste biljnog pokrova, vrste materijala za izgradnju.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina razvrstani u prvu (I) i drugu (II) kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara na temelju izrađene procjene ugroženosti od požara, te organizirati službu zaštite od požara.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici građevinskih dijelova i drugih nekretnina, te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u treću (III) kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati najmanje jednog djelatnika koji će biti zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara.

(4) Vlasnici, odnosno korisnici građevina i građevinskih dijelova i drugih nekretnina, te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u četvrtu (IV) kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati djelatnika zaduženog na poslove zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove.

(5) Djelatnici službe za zaštitu od požara u građevinama, građevinskim dijelovima i drugim nekretninama, te prostorima, razvrstanim u prvu (I) i drugu (II) kategoriju ugroženosti od požara, moraju imati završen najmanje pred diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine i položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

(6) Na radnom mjestu djelatnika odgovornog za poslove zaštite od požara u tijelima uprave, pravnim osobama i stručnim službama mogu se zaposliti osobe koji imaju najmanje završenu srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za obavljanje poslova u području zaštite od požara.

(7) Uvjeti, kriteriji i temelji za razvrstavanje u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara propisati će se pravilnikom, koji donosi ministar uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

(8) Ministar propisuje uvjete i način izrade, te sadržaj planova i procjena ugroženosti iz ovoga članka.

(9) Stručni ispit iz stavka (6) ovog članka polaže se na način i prema programu koji propisuje ministar.

Članak 14

(Donošenje općeg akta)

(1) Pravne osobe, tijela uprave i druge institucije dužne su svojim općim aktom sukladno sa vrstom

djelatnosti koju obavljaju i propisima o zaštiti od požara urediti mjere i poslove u svezi sa provedbom i unaprijeđenjem zaštite od požara i to:

a) utvrditi način organiziranja i ostvarivanja zaštite od požara u skladu s ovim Zakonom i podzakonskim propisima;

b) utvrditi mjere za provođenje i unaprijeđen) e zaštite od požara;

c) propisati način upoznavanja zaposlenih osoba sa opasnostima od požara na radnom mjestu, prilikom prijema i raspoređivanja tih osoba na radno mjesto, kao i prilikom premještanja sa jednog na drugo radno mjesto;

d) odrediti dužnosti i odgovornosti svih zaposlenih osoba u provođenju propisanih mjera zaštite od požara;

e) propisati obveze i postupke za zaposlene osobe u slučaju nastanka požara;

f) odrediti zaposlenu osobu za poslove zaštite od požara;

g) urediti obvezu i način stručnog osposobljavanja zaposlenih osoba za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima;

h) propisati disciplinsku odgovornost za zaposlene osobe zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.

(2) Izuzetno pravne osobe, tijela uprave i druge institucije umjesto zaposlene osobe iz točke f) stavka (1) ovog članka mogu formirati stručnu službu zaštite od požara i utvrditi nadležnost te službe.

(3) Pravne osobe, tijela uprave i druge institucije dužni su upoznati sve zaposlene osobe sa općim aktom ovog članka, te provoditi stručnu obuku i osposobljavanje.

(4) Na radnom mjestu djelatnika odgovornog za poslove zaštite od požara u pravnim osobama i stručnim službama mogu se zaposliti osobe koje imaju najmanje završenu srednju stručnu spremu f položen ispit za obavljanje poslova u području zaštite od požara.

(5) Djelatnici koji imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama i stručnim službama svaki u svom djelokrugu rada, odgovorni su za provedbu mjera zaštite od požara, a naročito održavanje u ispravnom stanju i pravilnu upotrebu sredstava za gašenje požara, kao i upoznavanje djelatnika sa opasnostima od požara na njihovim radnim mjestima.

Članak 15

(Uređenje dimnjačarske službe)

Općinsko, odnosno gradsko vijeće svojom odlukom uređuje organizaciju i rad dimnjačarske službe, rokove čišćenja dimnjaka, uvjete za obavljanje dimnjačarske službe, te obavljanje nadzora nad radom dimnjačarske službe.

POGLAVLJE V. UPOZNAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 16

(Upoznavanje javnosti o zaštiti od požara i stručna obuka zaposlenika)

(1) Svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi.

(2) Odluku o planu, programu i način upoznavanja s opasnostima donose jedinice lokalne i županijske uprave za svoje područje te pravne osobe na svom vlasništvu.

(3) Pravne osobe, tijela uprave i druge institucije dužni su stalno organizirati i provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenika, odnosno državnih službenika i namještenika koji se nalaze u radnom odnosu za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se nalaze.

(4) Pored obuke iz stavka (3) ovog članka, obavezno je najmanje jednom u 3 godine izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih djelatnika prema posebnom programu koji propisuje ministar.

(5) Poslove stručnog osposobljavanja iz stavka (4) ovog članka mogu samostalno organizirati i provoditi

pravne osobe, tijela uprave i institucije, koje ispunjavaju uvjete te dobiju odobrenje od nadležnog tijela ili da izvođenje te obuke povjere pravnim osobama registriranim za tu djelatnost i imaju odgovarajuće ovlaštenje.

POGLAVLJE VI. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 17

(Opće mjere za zaštitu od požara)

(1) Mjere za zaštitu od požara, u smislu ovog zakona predstavljaju sljedeće radnje i postupke i to:

a) izbor lokacije i položaj građevine, kao i izbor materijala, uređaja instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara;

b) izgradnja prilaznih puteva i prolaza za vatrogasna vozila i tehniku;

c) izgradnja požarnih stubišta i pomoćnih izlaza;

d) osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara;

e) organiziranje službe za motrenje i javljanje, izrada i održavanje protupožarnih prosjeka i puteva, osiguranje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara, te druge mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru;

f) zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi zbog toga moglo doći požara,

g) izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojima se osigurava protupožarna sigurnost;

h) postavljanje uređaja za javljanje, gašenje i sprečavanje širenja požara, uređaja za mjerenje koncentracije zapaljivih i eksplozivnih plinova, para ili prašine u zraku i drugih uređaja za kontrolu sigurnog odvijanja tehnološkog procesa;

i) održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može utjecati na nastanak i širenje požara;

j) obuka svih zaposlenih osoba i građana u praktičnoj upotrebi aparata za gašenje početnog požara, kao i drugih priručnih sredstava i opreme za gašenje požara.

(2) Mjere iz stavka (1) ovog člana dužni su provoditi svi vlasnici i/ili korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada, koje koriste u svom radu.

Članak 18

(Mjere zaštite od požara u oblasti prostornog planiranja)

(1) Tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja osigurati će da se pri izradi dokumenata prostornog uređenja i to: prostornog plana županije, prostornog plana područja posebnih obilježja županije, prostornog plana općine odnosno grada, urbanističkog plana, regulacijskog plana i urbanističkog projekta, predvide prostorne i tehničke mjere zaštite od požara, a naročito:

a) uvjeti za učinkovito spašavanje ljudi, životinja i imovine;

b) potrebne sigurnosne udaljenost između objekata;

c) osiguranje pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila;

d) osiguranje dostatnih izvora vode za gašenje požara, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

(2) Uz dokumente iz stavka (1) ovog člana izrađuje se elaborat zaštite od požara.

(3) Na traženje nadležnog tijela uprave, ministarstvo sudjeluje u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja (uvjeti uređenja prostora) lokalne i županijske razine sukladno propisu kojim se uređuje područje prostornog uređenja i građenja.

Članak 19

(Posebni uvjeti građenja)

(1) Posebne uvjete građenja u postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora, glede zaštite od požara utvrđuje Ministarstvo.

(2) Ministar će donijeti pravilnik kojima će se utvrditi građevine za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara.

(3) Ministarstvo unutarnjih poslova, na traženje nadležnog tijela, sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja-lokacijske dozvole za zahvat u prostoru prema propisu kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, radi izdavanja načelne suglasnosti odnosno radi određivanja posebnih uvjeta zaštite od požara.

Članak 20

(Utvrđivanje mjera zaštite od požara u glavnom projektu)

(1) Pravne osobe registrirane za projektiranje dužne su za građevine za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja, mjere zaštite od požara, predviđene u glavnom projektu prikazati tako da se na temelju grafičkog prikaza, proračuna i tekstualnog objašnjenja može ocijeniti funkcionalnost i učikovitost predviđenih mjera zaštite od požara.

(2) Sastavni dio glavnog projekta iz stavka (1) ovoga članka, za izdavanje građevne dozvole, čini prikaz predviđenih mjera zaštite od požara - elaborat zaštite od požara. U tekstualnom objašnjenju moraju se navesti propisi, priznata pravila tehničke prakse na kojima se temelji predviđeni sustav zaštite od požara.

(3) Pravna osoba registrirana za projektiranje, koja je izradila glavni projekt, obavit će provjeru istog na način utvrđen svojim aktom i nakon obavljene provjere izdati ispravu-potvrdu kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara, primijenjene u glavnom projektu, izrađene sukladno ovom zakonu, uvjetima uređenja prostora, tehničkim normativima i normama/standardima. Potvrda je sastavni dio glavnog projekta.

Članak 21

(Predviđanje i primjena mjere zaštite od požara pri projektiranju i gradnji građevina)

(1) Pri projektiranju i gradnji građevina i ugradnji priključaka, opreme, uređaja i postrojenja, kao i njihovoj proizvodnji, moraju se predvidjeti i primijeniti mjere zaštite od požara koje će omogućiti:

a) smanjenje mogućnosti nastanka požara;

b) pravovremeno otkrivanje i obavještavanje o požaru;

c) da osobe neozlijeđene mogu napustiti građevinu ili njihovo spašavanje,

d) efikasno spašavanje radnika i materijalnih dobara s gradilišta;

e) ograničavanje širenja vatre i dima;

f) efikasno gašenje požara;

g) osiguranje prometnih i manipulativnih površina za interventna vozila,

h) očuva nosivost konstrukcije prilikom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,

i) omogući zaštita spašavatelj a.

(2) Ministar će pravilnikom propisati mjere zaštite od požara tijekom građenja.

Članak 22

(Elaborat zaštite od požara)

(1) Pri projektiranju građevina za koje je potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara obavezno se izrađuje elaborat zaštite od požar i on je sastavni dio glavnog projekta.

(2) Elaborat minimalno sadrži:

a) procjenu ugroženosti od požara s obzirom na položaj-lokaciju i namjenu građevine, građevinske i tehničko-tehnološke karakteristike,

b) izbor tehničkih rješenja, građevinskih materijala, tehnoloških, elektro, strojarskih, građevinskih i drugih mjera u funkciji zaštite od požara,

c) izbor tehničkih rješenja i drugih mjera u funkciji evakuacije i spašavanja ljudi i materijalnih dobara sa opisom i naputcima za postupak evakuacije,

d) izbor tehničke opreme, sredstava za gašenje požara, kao i drugih mjera u funkciji gašenja požara (putovi, prolazi, prilazi, opskrba vodom i si.),

e) opis organizacije poslova i potrebne upute u svezi sa primijenjenim mjerama zaštite od požara,

f) grafičke prikaze primijenjenih mjera zaštite od požara,

g) popis primijenjenih propisa, standarda i normativa, odnosno priznatih pravila tehničke prakse u inozemstvu,a koje je prihvatila-preuzela Bosna i Hercegovina.

h) broj i datum dokumenta, koji je ovjeren potpisom i pečatom.

(3) Elaborat zaštite od požara mogu izrađivati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za tu djelatnost, koje ispunjavaju uvjete u skladu s odredbom članka 21. Zakona o građenju ("Narodne novine Hercegbosanske županije" brpj: 3/16) i koje su ovlaštene od strane Ministarstva.

(4) Elaborat mogu izrađivati i pravne osobe koje imaju odgovarajuće ovlaštenje od strane nadležnog federalnog ministarstva.

(5) Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara iz stavka (3) ovog članka rješenjem daje Ministarstvo.

(6) Uvjete za izdavanje ovlaštenja osobama iz stavka (3) za izradu elaborata zaštite od požara, pravilnikom će propisati ministar.

(7) O ovlaštenjima iz stavka (5) ovoga članka Ministarstvo vodi evidenciju.

Članak 23

(Suglasnost na mjere zaštite od požara)

(1) Tijelo uprave može izdati građevnu dozvolu za gradnju građevine ili njenu rekonstrukciju tek pošto prethodno pribavi suglasnost Ministarstva, da su u elaboratu zaštite od požara kao sastavnom dijelu glavnog projekta predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara u slučajevima kada je izdavanje takve suglasnosti određeno posebnim uvjetima građenja.

(2) U slučajevima kad je posebnim propisima određeno izdavanje načelne dozvole-lokacijske dozvole, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka (1) ovoga članka.

(3) Kada građevnu dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, suglasnost iz stavka (1) i (2) ovoga članka daje Ministarstvo.

Članak 24

(Izdavanje odobrenja za uporabu građevine)

(1) Uporabna dozvola za izgrađene ili rekonstruirane građevine može se izdati kad se utvrdi da su provedene mjere zaštite od požara predviđene glavnim projektom odnosno elaboratom zaštite od požara.

(2) Ministarstvo sudjeluje u radu povjerenstva za tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za izgrađenu građevinu, koja se osniva prema odredbama posebnog zakona kojim se uređuje područje građenja samo u slučajevima kada je u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole i rješenja za građenje iz članka 23. ovog zakona izdavana suglasnost.

(3) Ministarstvo u navedenom postupku daje mišljenje o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju ukloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

POGLAVLJE VII. ZAŠTITA OD POŽARA U UPORABI GRAĐEVINA I PROSTORA

Članak 25

(Održavanje građevina)

(1) Svaka građevina i njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara, odnosno propisane mjere zaštite od požara.

(2) Svaki prostor ili njegov dio, ovisno o svojoj namjeni mora se održavati na način da ispunjava propisane mjere zaštite od požara.

Članak 26

(Održavanje evakuacijskih puteva)

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostor, odnosno upravitelji zgrada dužni su održavati slobodnima i propisno označenima evakuacijske puteve, kao i vatrogasne pristupe.

(3) Uvjete za vatrogasne pristupe, pravilnikom će propisati ministar.

Članak 27

(Mjere zaštite od požara na instalacijama, uređajima, postrojenjima)

(1) Električne, plinske ventilacijske, naftovodne, gromobranske instalacije, uređaji, postrojenja, dimnjake, ložišta i druge instalacije, uređaji i postrojenja koje mogu izazvati požar moraju se projektirati, izrađivati, postavljati, koristiti i održavati dosljednom i pravilnom primjenom odgovarajućih mjera propisanih zakonom, tehničkim normativima i standardima koji se odnose na ta pitanja i naputcima proizvođača o čemu mora postojati dokumentacija, tako da opasnosti od požara budu svedene na najmanju moguću mjeru.

(2) Instalacije, uređaji i postrojenja iz stavka (1) ovoga članka mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni, što se utvrđuje atestom o ispravnosti instalacija.

Članak 28

(Održavanje i ispitivanje instalacija)

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije, električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, te o održavanju moraju posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

(2) Ako ugovorom o zakupu prostora ili građevine nisu definirane obaveze za održavanje instalacija iz stavka (1) ovog članka obaveze preuzima korisnik prostora odnosno građevine.

Članak 29

(Nabava i održavanje sredstava za gašenje i sprečavanje požara)

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelj zgrada dužni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara.

(2) Vozila, uređaji, oprema, alat i sredstva za zaštitu od požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu mora postojati dokumentacija.

(3) Vozila, uređaji oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti uvijek dostupna, namjenski koristiti, biti u ispravnom stanju i propisno označeni.

Članak 30

(Održavanje i ispitivanje sustava aktivne zaštite od požara)

(1) Za izvedene stabilne instalacije namijenjene za gašenje ili dojavu požara, detekciju zapaljivih plinova i para, te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprečavanje širenja požara i eksplozija (u daljnjem tekstu: stabilni sustavi zaštite od požara), investitor i/ili izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja, te zapisnik o obavljenom pregledu od ovlaštene pravne osobe, a prije početka uporabe istih instalacija.

(2) Vlasnici ili korisnici građevine u kojima su ugrađene instalacije iz stavka (1) ovog članka dužni su osigurati njihovo redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sukladno tehničkim normativima standardima i uputama proizvođača, a najmanje jednom godišnje o čemu se izdaje isprava o ispravnosti. O obavljenoj provjeri vodi se evidencija.

(3) Stabilni sustavi zaštite od požara iz stavka (1) ovoga članka moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se namjenski koristiti.

(4) Ministar propisuje posebne tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe koje obavljaju poslove iz stavaka (1) i (2) ovoga članka.

(5) Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita koje moraju moraju imati djelatnici koji obavljaju ispitivanja iz stavaka (1) i (2) ovoga članka.

(6) Ministar izdaje ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavaka (1) i (2) ovoga članka.

(7) Ministar će propisati tehničke i druge zahtjeve za projektiranje, ugradnju, rekonstrukciju, preuzimanje, održavanje i uporabu sustava za dojavu požara.

Članak 31

(Protočni kapacitet i tlak vode u hidrantskoj mreži)

(1) Javno poduzeće ili druga pravna osoba koja upravlja vodovodom i hidrantskom mrežom dužan je pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani protočni kapacitet i tlak vode u hidrantskoj. odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara sukladno tehničkim normativima.

(2) Javna poduzeća ili druge pravne osobe dužne su stalno održavati u ispravnom stanju hidrantsku mrežu iz stavka (1) ovoga članka, o čemu vode odgovarajuću evidenciju.

(3) Vlasnici ili korisnici građevina i prostora, te upravitelji stambenih objekata u kojima je po projektnoj dokumentaciji predviđena i ugrađena unutarnja i vanjska hidrantska mreža dužni su je stalno održavati u ispravnom stanju, kao i vodovodnu mrežu u tim objektima i redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže sukladno tehničkim propisima (najmanje jednom godišnje), o čemu vode odgovarajuću evidenciju.

(4) Ispitivanje hidrantske instalacije obavlja ovlaštena pravna osoba iz članka 30.

(5) Ministar će donijeti propise o hidrantskoj mreži.

Članak 32

(Održavanje i ispitivanje aparata za početno gašenje požara)

(1) Vlasnik, odnosno korisnik građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su posjedovati odgovarajući broj i vrstu aparata za gašenje požara, te održavati prijenosne i prijevozne aparate za gašenje požara, sukladno uputi proizvođača o čemu mora postojati evidencija.

(2) Ispravnost i funkcionalnost aparata za gašenje početnih požara ispituje pravna osoba, fizička osoba-obrtnik ili stručna služba (serviser) koja je registrirana i ovlaštena za tu djelatnost od strane Ministarstva.

(3) Ispitivanje ispravnosti se obavlja najmanje jednom godišnje o čemu na aparatu mora postojati vidljiva oznaka.

(4) O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju sačinjava se zapisnik koji sadrži: datum ispitivanja, podatke o tipu aparata, tvorničkom broju i korisniku aparata, potpis ovlaštene stručne osobe koja je izvršila ispitivanje i ocjena o ispravnosti aparata i taj zapisnik se dostavlja vlasniku ili korisniku aparata.

(5) Aparati za gašenje požara moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se namjenski koristiti.

(6) Ministar će donijeti propise o izboru i određivanju količine aparata za gašenje požara, uvjetima koje

moraju ispunjavati serviser i njegovi zaposlenici koji obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata te rokove za provedbu kontrole ispravnosti i servisiranja.

(7) Ministarstvo vodi popis pravnih osoba koji posjeduju ovlaštenje za obavljanje poslova ispravnosti i funkcionalnosti aparata.

Članak 33

(Proizvodnja i promet uređaja, opreme i sredstava namijenjenih za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara)

(1) Proizvodnja i promet uređaja, opreme i sredstava namijenjenih za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara, te drugih uređaja i instalacija u funkciji sprječavanja nastanka požara i eksplozije obavljaju se u skladu sa posebnim propisima, koji se odnose na ta pitanja.

(2) U proizvodnji, postupcima i uslugama u kojima se koriste uređaji, oprema, sredstva i instalacije iz stavka (1) ovoga članka, za koje nisu doneseni standardi i propisi Bosne i Hercegovine mogu se primjenjivati međunarodni standardi i propisi koji se odnose na ta pitanja, a koja je prihvatila Bosna i Hercegovina.

(3) Za uređaje, opremu i druga sredstva zaštite od požara iz stavka (1) ovoga članka, za koje je posebnim propisima predviđeno ocjenjivanje usklađenosti (certificiranje) prije stavljanja u promet, troškove certificiranja snosi proizvođač ako se radi o domaćoj proizvodnji, odnosno uvoznik ili zastupnik firme iz inozemstva kad se radi o inozemnoj proizvodnji.

(4) Domaći proizvođač, uvoznik ili zastupnik firme iz inozemstva, kao i posrednik u prodaji uređaja opreme i sredstava iz stavka (1) ovoga članka ne smiju prodati krajnjem kupcu navedene uređaje, opremu i sredstva ukoliko nisu certificirani po proceduri predviđenoj propisima iz stavka (5), (6), (7) i (8) ovoga članka.

(5) Uređaji, oprema i druga sredstva za zaštitu od požara iz stavka (3) ovoga članka prije stavljanja u promet moraju biti u skladu sa zahtjevima važećih propisa i standarda, što se dokazuje certifikatom o usklađenosti.

(6) Izgled i način postavljanja certificiranog znaka mora biti u skladu sa odgovarajućim propisima iz stavka (5) ovoga članka.

(7) Ocjenjivanje usklađenosti opreme, uređaja i drugih sredstava za zaštitu od požara može obavljati tijelo za ocjenjivanje usklađenosti kojeg ovlasti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 45/04).

(8) Oprema, uređaji i druga sredstva za zaštitu od požara, koja ne ispunjava uvjete iz stavka (5) i (6) ovoga članka i ako nemaju uputstvo najednom od službenih jezika u BiH, ne smiju se stavljati u upotrebu.

Članak 34

(Mjere zaštite od požara u slučaju povećanog požarnog rizika)

(1) U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, za cijelo vrijeme njenog trajanja, poduzimaju se odgovarajući dodatni, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara, koje uključuju osiguranje vatrogasnog dežurstva, motrilačkodojavne službe, kao i primjenu odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje.

(2) Dodatne mjere iz stavka (1) ovog članka poduzimaju se na temelju izrađene procjene privremenog povećanog požarnog rizika, a osobito za:

a) privremena mjesta pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih definiranih držanjem prema posebnom propisu iz područja zapaljivih tekućina i plinova;

b) privremena mjesta zavarivanja, rezanja, lemljenja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije zato predviđen, a postoji opasnost za nastanak požara;

c) građevine, građevinski dijelovi i prostori za vrijeme održavanje skupova na kojima se privremeno okuplja veći broj ljudi (priredbe, sajmovi, izložbe, sportske, zabavne, političke i druge manifestacije);

e) građevine, građevinske dijelove i prostore za vrijeme obavljanja poslova kojima se privremeno povećava opasnost od nastajanja i/ili širenja požara ili njegovih posljedica (velika gradilišta, žetve, itd.);

f) vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora proglašene od nadležnog tijela prema posebnom propisu iz područja ustroja i djelokruga lokalne uprave.

(3) Vatrogasno dežurstvo iz stavka (1) ovoga članka smiju obavljati osobe osposobljene prema propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.

(4) Vlasnici ili korisnici građevina, građevinskih dijelova i dugih nekretnina, te prostora, odnosno upravitelji zgrada mogu organizirati to dežurstvo samostalno ili angažirati pravnu osobu ili agenciju koja profesionalno obavlja te poslove.

POGLAVLJE VIII. GAŠENJE POŽARA

Članak 35

(Dužnost građana, pravnih osoba i tijela uprave u gašenju i dojavi požara)

(1) Svaka osoba koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može učinit bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

(2) Ukoliko osoba iz stavka (1) ovog članka nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu, policiju, centar 122 ili operativni centar civilne zaštite 121.

(3) Pravne osobe, tijela uprave i druge institucije dužne su na na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na temelju njega i drugim propisima sudjelovati u pomaganju gašenja požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženim požarom i staviti na raspolaganje svoj alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženim požarom.

(4) Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora te ostale fizičke osobe dužne su odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju o svakom požaru koji kod njih nastane.

(5) Sustav organiziranja i rukovođenja akcijom gašenja požara i tehničkih intervencija uredit će se posebnim propisom.

POGLAVLJE IX. NADZOR

Članak 36

(Upravni nadzor)

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo, a inspekcijski nadzor inspektori zaštite od požara i eksplozija (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Osobe nad kojima se provodi nadzor iz stavka (1) ovoga članka dužne su omogućiti inspektoru ili drugoj ovlaštenoj osobi nesmetano obavljanje njegovih ovlasti.

(3) Osobe nad kojim se provodi nadzor dužne su postupiti po zahtjevu i naredbi inspektora.

(4) Upravni nadzor obuhvaća uvid i kontrolu zadataka i aktivnosti koje se odnose na provođenje mjera zaštite od požara, pregled akata i dokumentacije iz oblasti zaštite od požara, pružanje stručne pomoći davanjem stručnih objašnjenja i uputa za rad na upite pravnih osoba, tijela uprave i drugih institucija ili na drugi način, traženje podataka i obavještenja o obavljanju poslova zaštite od požara, poduzimanje odgovarajućih mjera na pravilnom postupanju u primjeni ovog zakona, kao i rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku u slučajevima predviđenim ovim Zakonom.

Članak 37

(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara određenih ovim zakonom, podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga zakona i planovima zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara.

(2) Osim inspekcijskog nadzora nad provedbom ovog Zakona, inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom i drugih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, i slučajevima kada je to propisano posebnim propisom.

(3) U provedbi inspekcijskog nadzora provodi se izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih osoba te poduzimaju zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.

(4) Inspektori su osobe s posebnim ovlastima i odgovornostima.

(5) Inspektor je dužan prije početka primjene ovlasti iz članka 40. ovoga zakona, predstaviti se pokazivanjem službene iskaznice.

(6) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj i oblik službene iskaznice iz stavka (5) ovoga članka, te način njihova izdavanja, uporabe i vođenja evidencije.

Članak 38

(Subjekti u kojima se obavlja inspekcijski nadzor)

Ministarstvo (inspektori zaštite od požara) Županije vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara:

a) u skladištima eksplozivnih tvari za upotrebu u gospodarstvu;

b) u objektima i postrojenjima za proizvodnju energije nazivne snage do 35 MW;

c) u skladištima zapaljivih tekućina kapaciteta do 1000 m3;

d) skladištima zapaljivih plinova kapaciteta do 30 m3;

e) u skladištima zapaljivih plinova u bocama kapaciteta do 5000 kg;

g) u objektima kemijske, tekstilne i drvne industrije i drugim industrijskim objektima na području županije;

h) u prometu pirotehničkih sredstava;

i) u pravnim osobama i tijelima uprave i drugim institucijama kojima je povjereno na upravljanje područje prirodnog i kulturno-povijesnog naslijeđa od značaja za Županiju, općinu i grad;

j) u državnim tijelima uprave i drugim institucijama koje se bave poslovima arhive i arhivske građe iz nadležnosti županija/kantona, općina i grada;

k) u objektima masovnog okupljanja građana (koncertne dvorane, stadioni, sportske dvorane, škole, bolnice, itd.);

l) u objektima u vlasništvu županije, općina i grada;

m) u objektima fizičkih i pravnih osoba u privatnom vlasništvu koji nisu u kategoriji industrijskih objekata;

h) pravnim osobama koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata za gašenje početnog požara;

o) surađuju u akcijama policije, vezanim za kontrolu prometa eksplozivnih i drugih opasnih tvari iz nadležnosti županije;

p) po potrebi i pozivu nadležnog tijela uprave učestvuje u radu operativnih ekipa na razjašnjenju uzroka i utvrđivanju odgovornosti za nastanak požara, eksplozija, havarija i akcidenata sa opasnim tvarima iz nadležnosti Ministarstava gdje je nastala veća materijalna šteta i/ili su nastupile posljedice po ljudske živote.

Članak 39

(Vršitelji inspekcijskog nadzora)

(1) Poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara obavljaju inspektori zaštite od požara, koji imaju prava i dužnosti inspektora utvrđena u Zakonu o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske

županije" broj:4/98), Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 35/05). Inspekcijski nadzor se provodi po odredbama ovoga Zakona i odredbama Zakona o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22).

(2) Inspektori iz stavka (1) ovoga članka, mogu biti osobe koje imaju najmanje visoku stručnu spremu VII stupnja iz oblasti zaštite od požara, zaštite na radu, sigurnosti i drugih tehničkih smjerova, najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima VSS i položen stručni ispit predviđen za inspektora zaštite od požara.

(3) Uvjete i načine polaganja stručnog ispita iz stavka (2) ovoga članka pravilnikom će propisati ministar.

Članak 40

(Ovlaštenja inspektora)

(1) Inspektor je ovlašten:

a) pregledati prostorije, prostor, građevine i predmete, radi utvrđivanja stanja zaštite od požara;

b) pregledati dokumentaciju u svezi sa zaštitom od požara;

c) upozoriti i udaljiti osobu koja ometa ili onemogućava obavljanje inspekcijskog nadzora;

d) davati pisana i usmena upozorenja i zapovjedi u svezi sa zaštitom od požara;

e) ukazati na nedostatke iz zaštite od požara i odrediti rokove za njihovo otklanjanje;

f) privremeno zabraniti obavljanje određenih djelatnosti i radnji koje predstavljaju neposrednu opasnost od nastajanja i širenja požara;

g) ući u objekt na traženje vlasnika ili u slučaju otklanjanja ozbiljne neposredne opasnosti od požara po život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega;

h) tražiti potrebne podatke i obavijesti i uzimati izjave u svezi sa zaštitom od požara;

i) utvrđivati činjenice na vizualan način (foto i video zapis);

j) provjeriti i utvrditi identitet osoba i predmeta kada je to potrebno radi pravilnog vođenja postupka;

k) privremeno oduzeti dokumentaciju, opremu i sredstva, te ostalo u svezi sa zaštitom od požara kada je to potrebno radi pravilnog vođenja postupka, a mogu poslužiti prekršajnom ili sudbenom postupku, kao dokaz ili je to potrebno radi sprečavanja težih posljedica, o čemu izdaje potvrdu;

l) pregledati mjesto požara radi utvrđivanja uzroka njegovog nastajanja i širenja;

m) poduzimati i druge potrebne radnje u skladu sa propisima

n) pokrenuti prekršajni postupak.

(2) Inspektor može obaviti svaki inspekcijski posao u području zaštite od požara na području Hercegbosanske županije.

Članak 41

(Način obavljanja inspekcijskog nadzora)

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika uručuje se vlasniku odnosno korisniku građevine, građevinskog dijela i prostora kod kojeg je nadzor obavljen.

(3) Početak postupka inspekcijskog nadzora ne mora biti najavljen osobi nad kojom se provodi nadzor.

Članak 42

(Podnošenje prijave za pokretanje inspekcijskog nadzora)

(1) Svatko može podnijeti prijavu za pokretanje inspekcijskog nadzora.

(2) Ministarstvo je dužno pravodobno obavijestiti poznatog podnositelja prijave iz stavka (1) ovoga članka o nalazu inspekcijskog nadzora i poduzetim mjerama.

Članak 43

(Dužnosti inspektora)

(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti inspektor je dužan surađivati s drugim inspekcijama, pravnim osobama i stručnim službama, ako je potrebno radi pravilne ocjene činjeničnog stanja.

(2) U obavljanju poslova u svojoj nadležnosti inspektor je dužan čuvati kao tajnu podatke koji su prema posebnom propisu klasificirani i označeni odgovarajućim stupnjem tajnosti.

(3) Inspektor je dužan voditi evidenciju o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama kao službenu evidenciju na propisan način.

Članak 44

(Donošenje upravnog akta po obavljenom inspekcijskom nadzoru)

(1) U svrhu sprečavanja nastajanja i širenja požara, omogućavanja i spašavanja ljudi imovine ugroženim požarom i omogućavanja gašenja požara inspektor za zaštitu od požara i eksplozija, rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku građevine, građevinskog dijela i prostora da poduzme odgovarajuće mjere zaštite od požara propisane zakonskim propisima, donesenim na temelju zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela županije/kantona, općine, te pravnih osoba a naročito da:

a) izvrši ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti postrojenja, instalacija i uređaja od kojih prijeti opasnost za izbijanje požara ili su u funkciji zaštite od požara, gašenja i sprječavanja širenja požara,

b) dovedu u ispravno i funkcionalno stanje izvedena postrojenja, instalacije i uređaji koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara;

c) dovedu u ispravno stanje i funkcionalno stanje postrojenja, instalacije i uređaja koji su u funkciji zaštite od požara, gašenja i sprječavanja požara;

d) obave rekonstrukciju građevine ili pojedinih prostora u njoj;

e) uklone otpad iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu rada ili je odložen na zakonom zabranjenim mjestima;

f) uklone predmete iz prostorija ili prostora, koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara ili onemogućavaju brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora;

g) održavaju sve šumske ceste i putove u stanju koje omogućava svakodnevan pristup vatrogasnim vozilima;

h) izvedu i održavaju protupožarne prosjeke;

j) izvrši izvođenje i održavanje vatrogasnih putova, pristupa i prilaza vatrogasnim vozilima i tehnici radi spašavanja osoba i gašenja požara;

k) izvedu stabilne, polustabilne, mobilne, odnosno druge odgovarajuće uređaje i instalacije za dojavu i gašenje požara, te druge zaštitne uređaje i instalacije;

l) izvedu i održavaju potrebne izlaze iz građevine ili građevinskog dijela prostora radi brzog izlaska osoba u slučaju požara;

m) onemoguće pristup vozilima pri radu koja mogu izbacivat iskre na mjestima gdje bi to predstavljalo opasnost od požara;

n) dovedu u ispravno stanje vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara ili tu opremu i sredstva ostave na za to predviđena mjesta;

o) uklone odnosno izmjene one elemente na postrojenjima, instalacijama i uređajima koji pri uporabi mogu prouzročiti požar;

p) uklone zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine ili kojima su obrađene vodoravne ili okomite površine izlaza i izlaznih putova ako ti elementi predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara;

r) onemogući ubacivanje izvana predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u građevini ih otvorenom prostoru na koji je pristup ograničen;

s) nabave određenu količinu i vrstu tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;

t) osiguraju vatrogasna dežurstva u građevinama ili vanjskom prostoru;’

u) osigura stalni nadzor na mjestima gdje su uskladištene zapaljive i eksplozivne tvari;

v) izvrši postavljanje, obilježavanje mjesta postavljanja i osiguranja pristupačnosti vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara i stabilnim instalacijama za gašenja požara (hidranti),

w) izvrši obilježavanje požarnih putova i putova evakuacije, postavi odgovarajuće znakovenatpise i upute, izvede sigurnosna i panik rasvjeta;

x) ishodi rješenje o razvrstavanju svojih objekata u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara u određenom roku;

ab) otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji koja nije sukladna propisima, standardima i drugim normativima u smislu zaštite od požara, a ako je potrebno i da zabrani izvođenje radova dok se navedeni nedostaci ne otklone,

ac) naredi poduzimanje drugih mjera propisanih tehničkim propisima, radi sprječavanja nastanka i širenja požara.

(2) Inspektor može odrediti da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba u roku osam (8) dana od dana prijema rješenja.

(4) Žalba se izjavljuje ministru unutarnjih poslova.

(5) Rješenje doneseno po žalbi iz stavka (4) ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u roku od trideset (30) dana od prijema rješenja.

Članak 45

(Rješenje o zabrani ili ograničenju)

(1) Radi otklanjanja neposredne opasnosti od nastanka požara ili eksplozija, i zdravlja ljudi i imovine opasnosti za život, inspektor će usmeno, a potom svojim rješenjem ograničiti i/ili zabraniti:

a) držanje predmeta i tvari koji predstavljaju neposrednu opasnost od nastanka i širenja požara.

b) uporabu otvorene vatre kada postoji neposredna opasnost od nastajanja i širenja požara,

c) uporabu uređaja, opreme i instalacija koji predstavljaju neposrednu opasnost od nastajanja i širenja požara,

d) rad u građevini, odnosno obavljanje ili obustavljanje određenih radnji ili djelatnosti kada postoji neposredna opasnost od nastajanja i širenja požara ili je ugrožena evakuacija osoba.

e) kretanje osoba na određenom prostoru kada postoji neposredna opasnost od požara.

(2) Obaveza izvršenja mjere zabrane iz stavka (1) ovoga članka počinje teći odmah.

(3) Inspektor mjere zabrane iz stavka (1) ovoga članaka izdat će u obliku rješenja, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana izricanja usmene zabrane.

(4) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba u roku osam (8) dana od dana prijema rješenja.

(5) Žalba se izjavljuje ministru unutarnjih poslova.

(6) Rješenje doneseno po žalbi iz stavka (4) ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti

upravni spor kod nadležnog suda u roku od trideset (30) dana od prijema rješenja.

(7) Žalba protiv izvršenja rješenja iz stavka (4) ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 46

(Inspekcija vatrogasnih servisa vatrogasnih aparata)

(1) Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora kod vlasnika ili korisnika aparata inspektor za zaštitu od požara, može aparate po potrebi izuzeti radi kontrole izvršenog pregleda i ispitivanja aparata, s tim da se kontrola pregleda i ispitivanja aparata može izvršiti u nekom od pravnih osoba ovlaštenima za odražavanje vatrogasnih aparata, uz obvezno prisustvo inspektora i predstavnika ovlaštenog servisa koje je izvršilo pregled i ispitivanje i o provedenoj kontroli se sačinjava zapisnik.

(2) Inspektor će rješenjem zabraniti rad ovlaštenih pravnih osoba:

a) ako prestanu postojati neki od uvjeta na osnovu kojih je odobrenje za rad izdano,

b) ako se utvrdi da su u obavljanju poslova održavanja i ispitivanja aparata učinjeni teži propusti u poštivanju ovog Zakona i pravilnika koji regulira održavanje i ispitivanje vatrogasnih aparata.

(3) Protiv rješenja iz stavka (2) ovoga članka može se izjaviti žalba ministru unutarnjih poslova u roku od osam (8) dana od dana prijema rješenja.

(4) Rješenje doneseno po žalbi iz stavka (3) ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti spor kod nadležnoga suda.

Članak 47

(Inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u šumama i na šumskim i poljoprivrednim zemljištima)

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u šumama i šumskim zemljištima obavljaju šumarski inspektori, a na poljoprivrednom zemljištu obavljaju poljoprivredni inspektori, te na zaštićenim područjima kulturno - povijesnog nasljeđa inspektori iz te oblasti.

(2) U obavljanju ovih poslova inspektori iz stavka (1) ovoga članka imaju ovlasti inspektora zaštite od požara.

POGLAVLJE X. MJERE ZA POBOLJŠANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 48

(Provedba mjera)

(1) Pravne osobe dužne su analizirati svaki događaj koji je mogao dovesti do požara te poduzimati mjere potrebne da do takvih događaja više ne dođe, o čemu su dužne voditi evidenciju te obavještavati nadležne službe sukladno posebnim propisima.

(2) Pravne osobe dužne su voditi evidenciju svih požara koji su nastali u njihovom vlasništvu, kao i razlozima njihovog nastanka.

(3) Ministarstvo unutarnjih poslova:

a) analizira stanje zaštite od požara i poduzima mjere u cilju unapređenja,

b) brine o usavršavanu i stručnom osposobljavanju inspektora,

c) obavlja i druge poslove koji su u zakonu i drugim propisima, donesenim na temelju zakona stavljeni u nadležnost.

POGLAVLJE XI. FINANCIRANJE

Članak 49

(Osiguranje financijskih sredstava za organiziranje, provođenje i unaprijeđen]e zaštite od požara)

(1) Pravne i fizičke osobe, tijela uprave i druge institucije, osiguravaju financijska sredstva za aktivnosti u provedbi zaštite od požara na svom vlasništvu prema vlastitim planovima i općim aktima iz zaštite od požara, te propisanim obvezama.

(2) Financijska sredstva za provođenje mjera zaštite od požara, utvrđena županijskim planom zaštite od požara i planom zaštite od požara općine/ grada, osiguravaju se proračunom županije, odnosno općine/grada.

(3) Financiranje provedbe zaštite od požara pravnih osoba i udruga koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja osigurava se prema posebnom propisu kojim se uređuje područje vatrogastva i zaštite i spašavanja.

(4) Županijska vlada i općina/grad mogu prema vlastitim odlukama, a u cilju unaprijeđenja zaštite od požara, sredstvima iz proračuna sufinancirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara pravnim osobama na svom području.

(5) Osiguravajuća društva mogu prema vlastitim odlukama vlastitim sredstvima sufinancirat nabavu vozila, uređaja i opreme zaštite od požara pravnim osobama ili lokalnoj upravi u cilju unapređenja zaštite od požara na njihovom vlasništvu ili području.

POGLAVLJE XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 50

(Novčana kazna za fizičku, pravnu i odgovornu osobu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 15.000,00 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba:

a) ako izda ispravu u glavnom projektu koji nije izrađen sukladno ovom Zakonu, uvjetima uređenja prostora, tehničkim normativima i standardima (članak 20.),

b) ako obavlja poslove iz članaka 27., 28., 29., 30., 31. i 32. bez ovlaštenja nadležnog tijela,

c) ako obavlja prodaju uređaja, opreme i sredstava namijenjenih za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara, koji nisu certificirani (članka 33. stavak 4.),

d) ako u glavnom projektu mjere zaštite od požara nije prikazala grafički, tekstualno niti je izdana potvrda (isprava) da su mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu (članak 20.),

e) ako obavlja poslove, a nema odobrenje za projektiranje mjera zaštite od požara, odnosno izradu elaborata (članak 22.).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 800,00 do 2.500,00 KM.

(3) Za prekšaj iz stavka (1) ovoga članka kazniti će se fizička osoba-obrtnik u iznosu od 500,00 do 10.000,00 KM.

(4) U kaznu za prekršaj iz stavka (1) i stavka (3) ovoga članka pravnoj i fizičkoj osobi može se primijeniti zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja od tri (3) do šest (6) mjeseci, a za ponovljeni prekršaj uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera u trajanju od šest (6) mjeseci do jedne (1) godine.

Članak 51

(Novčana kazna za pravnu i odgovornu osobu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 15.000,00 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba:

a) ako održavanje i ispitivanje aparata za gašenje početnih požara nije izvršeno na propisan način (članak 32 i 46. ovoga Zakona),

b) ako izda ispravu o ispravnosti instalacija namijenjenih za gašenje ili dojavu požara, te drugih zaštitnih uređaja i instalacija iz članaka 27., 28., 30 i 31. ovoga Zakona, a koje ne udovoljavaju propisanim tehničkim normativima i standardima.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.500,00 KM kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) točka a) ovoga članka kazniti će se fizička osoba- obrtnik u iznosu od 500,00 do 10.000,00 KM.

(4) U kaznu za prekršaj iz stavka (1) i stavka (3) ovoga članka pravnoj i fizičkoj osobi može se primijeniti zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja od tri (3) do šest (6) mjeseci, a za ponovljeni prekršaj uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera u trajanju od šest (6) mjeseci do jedne (1) godine.

Članak 52

(Novčana kazna za fizičku, pravnu i odgovornu osobu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 10.000,00 KM kaznit će se fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM (članak 4. stavak (3)).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propusno izazove požar (članak. 4. stavak (3)).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.500,00 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka (2) ovoga članka.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su kažnjene za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka.

Članak 53

(Novčana kazna za vlasnika odnosno korisnika građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina i prostora odnosno upravitelja zgrade)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj vlasnik odnosno korisnik građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina, te prostora, te upravitelj zgrada, odnosno pravna osoba ili druga institucija:

a) ako ne održavaju evakuacijske putove i vatrogasne pristupe slobodnima i propisno označenima (članak 26.),

b) ako ne posjeduju uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara (članak. 29),

c) ako ne posjeduju uvjerenje/potvrdu o ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara (hidranti...), (članak 30. i 31.),

d) ako nenamjenski koriste vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za zaštitu od požara ili stabilne sustave za zaštitu od požara (članak 29. stavak (3)),

e) ako nemaju vidljivu oznaku o provjeri i ispravnosti i funkcionalnosti mobilnih aparata za gašenje požara (članak 32. stavak (2)),

f) ako u slučaju privremenog povećanog rizika ne poduzmu odgovarajuće dodatne organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara (članak 34.),

g) ako upotrebljava instalacije i uređaje, dimovode i ložišta koji nisu ispravni (članak 27. stavak (2)).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i drugoj instituciji novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.500,00 KM.

Članak 54

(Novčana kazna za pravnu i odgovornu osobu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 15.000,00 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba ili druga institucija:

a) ako koristi ugrađeni sustav aktivne zaštite od požara bez pribavljene isprave/potvrde o ispravnosti i funkcionalnosti sustava, ili ne obavlja stalnu kontrolu na propisan način (članak 30.),

b) ako ne osigura propisani protočni kapacitet i tlak u hidrantskoj i vodovodnoj instalaciji ili ne održava u ispravnom stanju hidrantsku instalaciju, odnosno ne obavlja stalnu kontrolu na propisan način (članak 31.).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i drugoj instituciji novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 KM.

Članak 55

(Novčana kazna za pravnu osobu i instituciju)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba ili druga institucija:

a) ako nije izrađen elaborat zaštite od požara (članak 22.),

b) ako ne donese opći akt (članak 14.),

c) ako nije donesen plan zaštite od požara (članak 12.),

d) ako ne izvršava zadatke utvrđene u planu zaštite od požara,

e) ako ne organizira i ne provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih djelatnika za zaštitu od požara (članak 16.),

f) ako ne provodi opće mjere za zaštitu od požara (članak 17.),

g) ako ne provede rješenje inspektora Ministarstva (članak 44., 45. i 46).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i drugoj instituciji novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 KM.

Članak 56

(Novčana kazna za fizičku osobu)

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.500,00 KM kazniti će se za prekršaj fizička osoba:

a) ako nije izrađen elaborat zaštite od požara (članak 22.),

b) ako ne izvršava zadatke utvrđene u planu zaštite od požara,

c) ako ne provodi opće mjere za zaštitu od požara (članak 17.),

d) ako se ne pridržava mjera zaštite od požara u slučaju privremenog povećanog požarnog rizika (članak 34.),

e) ako upotrebljava instalacije i uređaje, dimovode i ložišta koji nisu ispravni (članak 27.),

f) ako ne provede rješenje inspektora Ministarstva (članak 44., 45. i 46.).

Članak 57

(Novčana kazna za pravnu osobu i instituciju)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 10.000,00 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba ili druga institucija:

a) ako ne organizira i provodi zaštitu od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu u skladu s odgovarajućim propisima (članak 11. stavak (3)),

b) ako ne organizira i provodi zaštitu od požara prirodnog i kulturno - povijesnog nasljeđa (članak 11. stavak (4)).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.500.00 KM.

Članak 58

(Novčana kazna za pravnu i fizičku osobu)

(1) Novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

a) koja ne prijavi nastanak požara i ne javi sve informacije o požaru, ako je u mogućnosti (članak 6. stavak (2)),

b) koja ne omogući inspektoru ili drugoj ovlaštenoj osobi nesmetano obavljanje njegovih ovlasti (članak 36. stavak (2)),

c) koja ne postupi po zahtjevu odnosno po naredbi inspektora (članak 36. stavak (3)).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 10.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.500,00 KM.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.500.00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne pristupi otklanjanju neposredne opasnosti, odnosno gašenju požara ili o tome ne obavijesti najbližu vatrogasnu postrojbu, policiju, odnosno ne postupi prema planu zaštite od požara (članak 35.).

POGLAVLJE XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59

(Važenje postojećih propisa i donošenje propisa po ovom zakonu)

(1) Postojeći pod zakonski propisi koji su doneseni na temelju Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 7/02 i 5/10), ostaju na snazi do donošenja novih propisa ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

(2) Ministar će donijeti podzakonske propise iz područja zaštite od požara u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 60

(Rješavanje zahtjeva koji su podneseni do stupanja na snagu ovog zakona)

Zahtjevi koji su podneseni do stupanja na snagu ovog zakona rješavat će se po odredbama zakona koji je važio do stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 61

(Usklađivanje općih akata i poslovanja)

(1) Subjekti iz članka 4. ovog zakona dužni su da usklade svoje opće akte i poslovanje, koji se odnose na zaštitu od požara sa odredbama ovog Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara na temelju Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 7/02 i 5/10) i Pravilnika o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 3/15), ostaju na snazi.

Članak 62

(Propisivanje kazni kroz provedbene propise)

Ministar u okviru ovlasti utvrđenih zakonom može provedbenim propisima koje donosi određivati prekršaje i propisivati kazne za te prekršaje.

Članak 63

(Prestanak primjene odredbi Zakona o zaštiti od požara)

Danom stupanju na snagu ovoga Zakona prestaje primjena Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine HBŽ", broj: 7/02 i 5/10).

Članak 64

(Stupanje na snagu zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Samostalni članak Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti od požara

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 3/2026)

Članak 14

Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 1/2026 i 3/2026)**
Rubrika:	III-7 - Odbrana, bezbjednost i unutrašnji poslovi/Ostali unutrašnji poslovi
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 3/2026 od 25/02/2026**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	22/01/2026 -
Verzija na snazi:	05/03/2026 -
Ukaz:	Na temelju članka 15. i 26. stavak (1) točka e) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj. 3/96., 9/00., 9/04. i 10/05), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana, 17.02.2026. godine donosi ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Unijeto u bazu:	02/03/2026
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika